ВВЕДЕНИЕ

Арбитраж является альтернативным способом разрешения гражданско-правовых споров.

Некоммерческое учреждение «Международный арбитражный суд «Pactum» - самостоятельный, постоянно действующий Арбитраж осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и применимыми международными договорами.

Настоящий Регламент Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum» (далее – Регламент) устанавливает правила, самостоятельного постоянно действующего арбитража, обеспечивающего надлежащее независимое и беспристрастное рассмотрение дел.

Для обращения в Некоммерческое учреждение «Международный арбитражный суд «Pactum» необходимо получить письменное согласие сторон. Обычно, такое согласие заключают при подписании договора, в дополнительном соглашении к договору, отдельном соглашении, заявлении или ином документе, где указывается, что:

- «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Некоммерческое учреждение «Международный арбитражный суд «Pactum» (БИН 190540023013). Стороны пришли к соглашению о единоличном рассмотрении спора, избрание (назначение) состава, рассматривающего спор, поручают Некоммерческому учреждению «Международный арбитражный суд «Pactum», в соответствии с регламентом арбитража. Решение окончательное и обязательно для Сторон настоящего Договора, обжалованию не подлежит. Арбитражное разбирательство производится на русском языке, без вызова сторон, по представленным в дело материалам. Корреспонденция, извещения SMS-сообщения, сообщения и фото-сообщения посредством приложения «WhatsApp» направляются по адресу, электронному адресу и номеру мобильного телефона, указанным в настоящем договоре, или же фактическом месте нахождения Сторон или их органов. При изменении адреса и номера мобильного телефона Стороны заблаговременно, письменно уведомляют друг друга в течении трех календарных дней. В случае, если Стороны не уведомили об изменении адреса места нахождения, электронного адреса и номера мобильного телефона, корреспонденция, SMS-сообщения, сообщения и фото-сообщения посредством приложения «WhatsApp» направляются и считаются вручёнными должным образом по адресу, указанному в настоящем договоре. Решение Арбитража вступает в силу с момента вынесения и будет являться обязательным для Сторон и подлежит добровольному исполнению в течение 3 (трех) рабочих дней после вынесения. В случае неисполнения Решения в указанный срок, Решение подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. В случае невозможности или затруднения передачи споров на рассмотрение Арбитража (ликвидация и т.д.) такие споры подлежат рассмотрению в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы. Данный пункт (ссылка) в настоящем Договоре является арбитражным

соглашением о передаче сторонами всех спорных вопросов исключительно в Некоммерческое учреждение «Международный арбитражный суд «Pactum». Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum» лично либо с сайта: http://pactum-court.kz/. Регламент Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum» является неотъемлемой частью настоящей арбитражной оговорки».

Утвержден:
Решением единственного Участника
Некоммерческого учреждения
«Международный арбитражный суд «Pactum»
от 8 октября 2024 года

Суиндикова А.С.

РЕГЛАМЕНТ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Разрешение споров Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum».

1. Разрешение гражданских споров, экономических и коммерческих споров в сфере предпринимательской, производственной и иной деятельности осуществляется Некоммерческим учреждением «Международный арбитражный суд «Pactum» (далее по тексту – Арбитраж), образованным в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» от 08.04.2016г. № 488-V (далее ЗРК «Об арбитраже») в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, и действующим законодательством РК по правилам, установленным настоящим Регламентом.

2. Правила арбитражного разбирательства определяются Арбитражем, в случае если какие-то аспекты не согласованы сторонами, не определены Регламентом Арбитража, а также напрямую не регулируются ЗРК «Об арбитраже».

3. Установлено, что правила арбитражного разбирательства, согласованные сторонами, не должны противоречить Регламенту и Закону РК «Об арбитраже». Вопрос о не противоречии разрешается Арбитражем.

4. Все споры по гражданско-правовым отношениям разрешаются Арбитражем в порядке искового производства.

Статья 2. Задачи разрешения споров в Арбитраже

1. Задачами арбитражного производства в Арбитраже являются:

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов государственных предприятий в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и интересов граждан, организаций, других лиц, являющихся субъектами гражданских правоотношений.

2) обеспечение альтернативного государственному суду способа защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и интересов граждан, организаций, других лиц являющихся субъектами гражданских правоотношений, защита прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) справедливое закрытое арбитражное разбирательство в короткий срок независимым и беспристрастным Арбитражем;

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

5) формирование у предпринимательского сообщества устойчивого требования соблюдения законодательства при осуществлении деятельности
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.
7) популяризация в предпринимательской среде решения споров в Арбитраже, как институте, обеспечивающем беспристрастное и независимое рассмотрение экономических споров.

Статья 3. Законодательство о разрешении споров в Арбитраже

Арбитраж разрешает споры на основании Конституции Республики Казахстан, законов, нормативных указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан, международных договоров Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан, Законом РК «Об арбитраже» от 08.04.2016г. № 488-V (далее по тексту - «Закон») иными нормативными актами, регулирующими деятельность арбитража в РК и настоящим Регламентом, если стороны в арбитражном соглашении не договорились о применении других
правил арбитражного разбирательства.

Статья 4. Право на обращение в Арбитраж

1. Спор может быть передан на рассмотрение Арбитража при соблюдении условий, предусмотренных законодательством об Арбитраже и правилами арбитражного разбирательства.

2. Если в арбитражном соглашении стороны прямо не договорились об ином, то ко всем или определенным спорам и конкретным правоотношениям относятся отдельные споры, определенные категории споров, все без исключения споры, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным экономическим, имущественным отношением или любыми экономическими, имущественными отношениями, при условии, что они вытекают из гражданских правоотношений, независимо от того, носили ли они договорный характер или нет.

3. Отказ от права на обращение в Арбитраж недействителен.

4. Обращение в Арбитраж осуществляется в форме искового заявления;

5. Если для определенной категории споров законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение Арбитража после соблюдения такого порядка.

6. В порядке Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК) стороны могут заключить соглашение о передаче спора на разрешение Арбитража во время судебного разбирательства в государственном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

7. Повторное обращение в арбитраж по одним и тем же основаниям и между теми же сторонами, возможно в случае, если государственным судом было отказано в выдаче исполнительного листа на решение арбитража на основании абзаца 5 п.п.1 п.1 ст.255 ГПК РК, а также в случае если решение арбитража было отменено на основании п.п.3 п.1 ст.52 Закона РК «Об арбитраже» от 08.04.2016 г. В других случаях, повторное

обращение в арбитраж с исковым заявлением по одним и тем же основаниям и между теми же сторонами невозможно.

Статья 4-1 Арбитражное соглашение

1. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе (договоре, дополнительном соглашении к договору, отдельном соглашении, заявлении, расписке), подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления. Стороны, заключившие арбитражное соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем порядке. Арбитражное соглашение также считается заключенным в письменной форме, если оно заключается путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.

2. Форма и вид арбитражного соглашения описаны во вводной части настоящего Регламента. В арбитражном соглашении допустимо указывать, о том, что стороны договорились о рассмотрение дела коллегиальным составом арбитража или единолично арбитром, порядок назначения арбитров, об окончательности решения арбитража, об обязательности исполнения решения Арбитража и иные моменты, которые могут быть согласованы сторонами.

3. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью любого арбитражного соглашения.

Статья 5. Независимость Арбитров

1. Арбитры Арбитража независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей, не могут и не должны выступать в роли представителей одной из сторон. По конкретному рассматриваемому Арбитражем делу не может быть назначен арбитр, прямо или косвенно заинтересованный в исходе дела.

2. Не допускается какое-либо внешнее воздействие на арбитров Арбитража. Не допускается вмешательство в их деятельность сообществ, отдельных граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц.

3. Гарантии независимости Арбитража устанавливаются Законом РК «Об арбитраже» от 08.04.2016г. № 488-V, а также финансовой независимостью Арбитража.

Статья 6. Законность при рассмотрении споров

1. Законность при рассмотрении споров Арбитражем обеспечивается правильным применением норм права, а также соблюдением всеми арбитрами правил, установленных законодательством об арбитраже.

Статья 7. Равенство всех перед законом и Арбитражем

1. Разрешение споров в Арбитраже осуществляется на началах равенства всех перед законом и Арбитражем независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед законом и Арбитражем

независимость организационно- правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других обстоятельств.

2. Арбитраж обеспечивает возможность равной степени защиты прав и законных интересов всех лиц, участвующих в разрешении спора.

Статья 8. Равноправие сторон

1. Производство в арбитраже осуществляется на основе равноправия сторон.

2. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в прениях сторон, представление Арбитражу своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.

3. Арбитраж не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статья 9. Состязательность

1. Производство в Арбитраже осуществляется на основе состязательности участников процесса.

2. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала арбитражного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства Арбитражу и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

3. Арбитраж, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или не совершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Статья 10. Непосредственность арбитражного разбирательства

1. Арбитраж при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу.

2. Доказательства, которые не были предметом исследования в арбитражном заседании, не могут быть положены Арбитражем в основу принимаемого акта по рассматриваемому спору.

Статья 11. Закрытое заседание Арбитража.

1. Разбирательство дел в Арбитраже проходит в закрытом заседании Арбитража.

2. Разбирательство дела в открытом заседании Арбитража допускается при согласии обоих сторон арбитражного разбирательства и Председателя Арбитража.

3. Разглашение Арбитром сведений, ставших известными ему в ходе арбитражного разбирательства, влечет за собой исключение указанного арбитра из

реестра арбитров Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum».

4. О разбирательстве дела в открытом арбитражном заседании выносится определение. Определение выносится в отношении всего арбитражного разбирательства или его части.

5. Лица, присутствующие в открытом арбитражном заседании, имеют право делать заметки по ходу арбитражного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи, кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция Арбитражного заседания арбитража по радио и телевидению допускается с разрешения арбитра - председательствующего в арбитражном заседании.

Статья 12. Язык арбитражного разбирательства

1. Арбитражное разбирательство ведется на языке, на котором подано исковое, если иное не предусмотрено арбитражной оговоркой.

2. Лица, участвующие в деле и не владеющим русским языком, пользуются услугами переводчика, услуги переводчика оплачиваются стороной самостоятельно.

3. Арбитраж может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на язык арбитражного разбирательства.

Статья 13. Нормы, применяемые арбитражем при разрешении споров

1. При разрешении споров Арбитраж руководствуется Конституцией РК, конституционными законами, законами, нормативными указами Президента РК и постановлениями Правительства РК, международными договорами РК и иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан.

2. Если международным договором Республики Казахстан установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

3. Арбитраж принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота.

4. Если отношения сторон прямо не урегулированы законом или договором и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, то Арбитраж применяет закон, регулирующий сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов, и иных правовых актов.

Статья 14. Применение норм иностранного права

1. При применении норм иностранного права Арбитраж устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.

2. В целях установления содержания норм иностранного права Арбитраж может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в любые компетентные органы или организации РК и за границей, либо привлечь экспертов. Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать Арбитражу в установлении содержания этих норм. По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность

доказывания содержания норм иностранного права может быть возложена Арбитражем на стороны.

3.Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, Арбитраж применяет соответствующие нормы казахстанского права.

Статья 15. Решения и определения Арбитража

1. В ходе арбитражного разбирательства Арбитраж выносит арбитражные акты в форме решения или определения.

2. По результатам разрешения дела по существу и в иных случаях, предусмотренных Регламентом, Арбитраж выносит решение. Решения Арбитража являются окончательными для сторон и оспариванию не подлежит.

3. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Арбитраж выносит определения. Определение Арбитража для сторон является обязательным и обжалованию не подлежат.

4. Принимаемые Арбитражем арбитражные акты в форме решения и определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Статья 16. Исполнение решения Арбитража

1. Решение Арбитража является окончательным, не подлежит оспариванию и исполняется добровольно в порядке и сроки, которые установлены в решении.

2. Если в решение Арбитража срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.

3. Если решение Арбитража не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения Арбитража осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на дату исполнения решения Арбитража.

Глава 2. СОСТАВ АРБИТРАЖА

Статья 17. Арбитр

1. Статус Арбитра, по представлению Председателя Арбитража, присваивается физическому лицу, способному обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей арбитра, достигшее возраста 30 лет, имеющего высшее образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет.

2. Председатель Арбитража утверждает реестр арбитров, данный реестр публикуется на официальном сайте: http://pactum-court.kz/

3. Решение о назначении на должность арбитра, о снятии с должности арбитра и об исключении из реестра арбитров принимает Председатель Арбитража, при несоблюдении кандидатом в арбитры или арбитром установленных требований законодательства и/или нравственных принципов общества и правил деловой этики.

Статья 18. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел

1. Все дела в Арбитраже рассматриваются единолично Арбитром, назначаемым Председателем арбитража или Заместителем Председателя Арбитража. Дела в Арбитраже, могут рассматриваться коллегиально в составе трех арбитров Арбитража

только в том, случае если арбитражным соглашением прямо предусмотрено коллегиальное рассмотрение споров.

При принятии искового заявления и отсутствия прямого указания в арбитражном соглашении о рассмотрении дела коллегиальным составом Арбитража, Председатель арбитража или Заместитель Председателя арбитража выносит Определение о рассмотрении дела единолично арбитром.

2. Стороны вправе заключить между собой соглашение о коллегиальном рассмотрение дела, которое осуществляется в составе Председательствующего Арбитра и двух Арбитров, выбранных сторонами.

3. В случае, если настоящим Регламентом Арбитру предоставлено право единолично рассматривать дела и разрешать отдельные процессуальные вопросы, Арбитр действует от имени Арбитража.

Статья 19. Единоличный Арбитр

1. Арбитра для разрешения спора назначает Председатель Арбитража или Заместитель Председателя Арбитража не позднее 2-х рабочих дней от даты поступления искового заявления, если при его подаче истец не представит Арбитражу подписанного обеими сторонами спора соглашения о рассмотрении спора коллегиальным составом.

2. Председатель Арбитража или Заместитель председателя Арбитража выносит определение о назначении единоличного арбитра для разрешения спора. При формировании коллегиального состава арбитража, список арбитров формируется исключительно из состава арбитров входящих в реестр арбитров Арбитража.

3. Копии определения о назначении единолично Арбитра направляются сторонам не позднее пяти дней, после дня его вынесения.

4. В случае временного отсутствия или неявки Арбитра назначенного определением Председателя арбитража или Заместителем председателя арбитража на рассмотрения дела, Председатель или Заместитель председателя Арбитража выносит определение о переносе арбитражного заседания, в определении указывается, о необходимости единоличному арбитру определить новую дату арбитражного разбирательства.

Статья 20. Коллегиальный состав Арбитража и его формирование

1. Решение о начале формирования коллегиального состава Арбитража для разрешения спора принимается Председателем Арбитража или Заместителем Председателя Арбитража при наличии указания о рассмотрении спора коллегиальным составом в арбитражной оговорке, о чем он выносит определение. Коллегиальный состав Арбитража состоит из двух арбитров, и одного Председательствующего арбитра, состав избирается из Реестра арбитров Арбитража.

2. Согласно ч. 4 ст. 14 Закона РК «Об арбитраже» формирование состава Арбитража производится в порядке, согласованном сторонами.

3. При формировании состава арбитража, состоящего их трех арбитров, если стороны не договорились об ином, каждая сторона назначает одного арбитра и два назначенных таким образом арбитра избирают третьего – председательствующего арбитража.

4. При отсутствии соглашения сторон Председатель Арбитража или Заместитель Председателя Арбитража в течение тридцати календарных дней может по заявлению

одной из сторон спора свои определением назначить арбитров (арбитра) из числа лиц, находящихся в Реестре арбитров Арбитража, в случаях, когда:
1) сторона не назначила арбитра в течение тридцати календарных дней с момента получения просьбы об этом от другой стороны, если иной срок не установлен регламентом или соглашением сторон;
2) два арбитра в течение тридцати календарных дней, если иной срок не установлен регламентом или соглашением сторон, с момента их назначения не договорились о выборе третьего арбитра;
3) стороны не договорились о выборе арбитра, рассматривающего спор единолично.

Указанное определение Председателя арбитража или Заместителя Председателя арбитража о назначении арбитров, вступает в законную силу немедленно, отмене не подлежит.

Статья 20-1. Порядок оплаты работы состава арбитража (гонорар арбитра)

1. Оплата работы арбитров производится в соответствии с Положением о гонорарах арбитров, являющегося неотъемлемой частью настоящего Регламента и/или другими гражданско- правовыми отношениями.

Статья 21. Порядок разрешения вопросов Арбитражем в коллегиальном составе. Особое мнение арбитра

1. Вопросы, возникающие при рассмотрении дела Арбитражем в коллегиальном составе, разрешаются простым большинством голосов. Никто из арбитров не вправе воздержаться от голосования. Арбитр - председательствующий в заседании - голосует последним.

2. Арбитр, несогласный с мнением большинства арбитров, голосовавших за принятие арбитражного акта, обязан подписать этот арбитражный акт и вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.

3. Арбитр, голосовавший за принятый арбитражный акт по существу рассматриваемого арбитражем вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения по итогам рассмотрения дела, также вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.

4. При изложении своего особого мнения Арбитр не вправе сообщать, кому бы то ни было, сведения о содержании обсуждения при принятии арбитражного акта, о позиции отдельных арбитров, входивших в состав Арбитража, и иным способом раскрывать тайну совещания арбитров.

5. Особое мнение арбитра должно быть изготовлено в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия решения по делу. Особое мнение арбитра приобщается к материалам дела, но не оглашается.

Статья 22. Прекращение полномочий арбитра и замена арбитра

1. Полномочия арбитра могут быть прекращены или по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным в статье 17 Закона РК «Об Арбитраже», а также в случае неисполнения своих полномочий в течение установленного срока по рассмотрению спора или неспособности осуществлять свои обязанности по болезни, в связи со смертью либо отказом от своих полномочий по рассмотрению спора.

2. В случае разногласий относительно какого-либо из оснований, указанных в части первой настоящего пункта, любая сторона может обратиться к Председателю

Арбитража или Заместителю Председателя Арбитража с ходатайством о принятии решения относительно прекращения полномочий арбитра. Решение относительно прекращения полномочий арбитра не подлежит отмене.

3. В случае прекращения полномочий состава арбитража производство по спору, находящемуся на рассмотрении, приостанавливается до избрания (назначения) другого состава арбитража, в соответствии со ст. 19 и 20 настоящего Регламента.

4. Полномочия арбитра прекращаются после вступления в силу решения арбитража по конкретному делу или в случае, если стороны договорились относительно такого прекращения. В случаях, пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, также в случае исправления и разъяснения арбитражного решения, полномочия арбитра возобновляются, а затем прекращаются после совершения процессуальных действий, указанных выше.

Глава 3. ОТВОДЫ

Статья 23. Отвод арбитра

1. Арбитр не может участвовать в разрешение спора и подлежит отводу, если он:
1) не соответствует требованиям, предусмотренным ст.13 Закона РК «Об арбитраже».
2) является родственником лица участвующего в деле, или его представителя;
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;
4) находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя;
5) делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого спора.

2. В состав Арбитража, рассматривающего дело, не могут входить лица, являющиеся родственниками.

Статья 24. Отвод помощника арбитра, секретаря арбитражного заседания, эксперта, специалиста, переводчика

1. Помощник арбитра, секретарь арбитражного заседания, эксперт, специалист, переводчик не могут участвовать в рассмотрение дела и подлежат отводу по основаниям, предусмотренным статьей 23 настоящего Регламента.
Основанием для отвода эксперта является также проведение им ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для обращения в Арбитраж или используются при рассмотрении дела.

Статья 25. Заявления о самоотводах и об отводах

1. При наличии оснований, указанных в статьях 23 и 24 настоящего Регламента, арбитр, помощник арбитра, секретарь арбитражного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле. Отвод помощнику арбитра, секретарю арбитражного заседания, эксперту, специалисту, переводчику может быть рассмотрен также по инициативе арбитража.

2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало

известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела по существу.

3. Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем же лицом.

Статья 26. Порядок разрешения заявленного отвода

1. В случае заявления отвода Арбитраж заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения.

2. Вопрос об отводе Арбитра, разрешающего спор, единолично разрешается Председателем или заместителем председателя Арбитража.

3. Вопрос об отводе арбитра, нескольким арбитрам или всему составу арбитража при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается Председателем или Заместителем Арбитража.

4. Вопрос об отводе помощника арбитра, секретаря арбитражного заседания, эксперта, специалиста, переводчика разрешается составом Арбитража, рассматривающим дело.

5. По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносится определение.

Статья 27. Последствия удовлетворения заявления об отводе

1. Арбитр, заявивший самоотвод, а также Арбитр, в отношении которого удовлетворено заявление об отводе, заменяется другим Арбитром.

2. В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе нескольких арбитров, либо всего коллегиального состава арбитража дело рассматривается новым составом арбитража, сформированным в соответствии с настоящим Регламентом.

3. В случае отвода, самоотвода одного или нескольких арбитров Председатель арбитража или Заместитель председателя арбитража выносит Определение о замене арбитра. Замена арбитра проходит по правилам назначения арбитров согласно ст. 19 и ст. 20 настоящего Регламента.

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖА

Статья 28. Споры, не подлежащие рассмотрению в арбитраже

Споры, которые не отнесены к подведомственности арбитража в соответствии с законами РК:

- споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, споры между банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, и их заемщиками – физическими лицами по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, о реабилитации и банкротстве, между субъектами естественных монополий и их потребителями, между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора.

Требования части первой настоящего пункта распространяются на коллекторские агентства по уступленным правам (требованиям) по договорам банковского займа или

договорам о предоставлении микрокредита, заключенным с заемщиками – физическими лицами, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;
- о реабилитации и банкротстве;
- между субъектами естественных монополий и их потребителями, между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора;
- возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными;
- споры между физическими и (или) юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и государственными органами, государственными предприятиями, а также юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, с другой - при отсутствии согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества);
- государственные органы, государственные предприятия, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, намеревающиеся заключить арбитражное соглашение, должны направить в уполномоченный орган соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местный исполнительный орган (в отношении коммунального имущества) запрос о даче согласия на заключение такого соглашения с указанием прогнозируемых сумм расходов на арбитражное разбирательство. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган обязан в течение пятнадцати календарных дней рассмотреть запрос и направить письменное сообщение о безотзывном согласии либо мотивированном отказе в даче согласия. При рассмотрении запроса уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган должен учитывать экономическую безопасность и интересы государства.

Арбитраж отказывает в принятии заявлений по спорам, отнесенным к подведомственности государственных судов, в связи с не подведомственностью таких дел Арбитражу на основании ст. 8 Закона РК «Об арбитраже».

Статья 29. Подведомственность дел Арбитражу

1. Арбитражу подведомственны споры, возникающие из гражданских правоотношений при наличии арбитражного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение спора, определенных категорий споров или всех споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо правоотношением независимо от того, носило оно договорный характер или нет.

2. Арбитраж рассматривает гражданские споры, экономические споры и иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке и просто граждан.

3. Арбитраж рассматривает подведомственные ему дела с участием казахстанских организаций, граждан Республики Казахстан, а также иностранных

организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан.

4. Вопрос о компетенции Арбитража по конкретному делу решается составом Арбитража, рассматривающим спор.

5. К подведомственности арбитража действующим законодательством могут быть отнесены и иные дела.

Статья 29-1. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений

1. Арбитраж рассматривает дела в порядке искового производства, возникающие из гражданских правоотношений, экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и иными законами, другими организациями и гражданами.

Статья 30. Предъявление иска и рассмотрение иска по месту нахождения Арбитража

1.Иск рассматривается по месту фактического нахождения Арбитража или его территориальных представительств, указанных на официальном сайте Арбитража http://pactum-court.kz/ и настоящем Регламенте и предъявляется (направляется) на электронную почту Арбитража: iac.pactum@gmail.com.

2. При принятии иска и рассмотрении дела может учитываться удобство для сторон, в этом случае Председатель Арбитража или Заместитель Председателя Арбитража по заявлению стороны может вынести определение о месте рассмотрения дела.

3. Если сторонами при подаче иска не подано заявление о месте рассмотрения иска и/или в соглашении не указан адрес места разбирательства, в этом случае Председатель Арбитража или Заместитель Председателя Арбитража самостоятельно разрешает вопрос о месте рассмотрения спора, о чём указывает в определении о рассмотрении дела и о назначении состава Арбитража.

ГЛАВА 5. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ИНЫЕ УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Статья 31. Состав лиц, участвующих в деле

1. Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации.

Статья 32. Права и обязанности лиц, участвующих в деле

1.Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, в том числе посредством направления соответствующего ходатайства через систему Арбитража либо на электронную почту: iac.pactum@gmail.com, делать выписки из них и снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и участвовать в их

исследовании; задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании дополнительных доказательств; давать устные и письменные объяснения Арбитражу; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе арбитражного разбирательства вопросам; возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; участвовать в прениях; знакомиться с протоколом арбитражного заседания; знакомиться с особым мнением Арбитра по делу; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим Регламентом. Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в Арбитраж документы в электронном виде.

2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Регламентом неблагоприятные последствия.

3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом и другими законами или возложенные на них Арбитражем в соответствии с настоящим Регламентом.

4. Лица, участвующие в деле, могут делать копии с материалов дела по средствам использования личных технических средств.

Статья 33. Стороны

1. Сторонами в Арбитраже являются истец и ответчик.

2. Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов

3. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.

4. Стороны пользуются равными процессуальными правами.

Статья 34. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

1. Иск может быть предъявлен в Арбитраж совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

2. Процессуальное соучастие допускается, если:

1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из них.

4. Соистцы могут вступить в дело до принятия арбитражного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в Арбитраже.

5. О вступлении в дело соистца или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, обжалованию не подлежит.

6. После вступления в дело соистца рассмотрение дела производится с самого начала.

Статья 35. Процессуальное правопреемство

1. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном арбитражным актом Арбитража правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) Арбитраж производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в арбитражном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного разбирательства.

2. Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном разбирательстве до вступления; правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

Статья 36. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

1. Истец вправе при рассмотрении дела в Арбитраже до принятия арбитражного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

2. Истец вправе до принятия арбитражного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в Арбитраже отказаться от иска полностью или частично.

3. Ответчик вправе при рассмотрении дела в Арбитраже признать иск полностью или частично.

4. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном Главой 12 настоящего Регламента.

5. Арбитраж не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях Арбитраж рассматривает дело по существу.

Статья 37. Иные участники арбитражного разбирательства

1. В арбитражном разбирательстве наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители, третьи лица, и содействующие осуществлению разбирательства лица - эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник арбитра и секретарь арбитражного заседания.

Статья 38. Эксперт

1. Экспертом в Арбитраже является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное арбитражем, для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитража явиться в арбитраж и дать объективное заключение по поставленным вопросам.

3. Эксперт, вправе с разрешения арбитража знакомиться с материалами дела, участвовать в арбитражных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

4. Эксперт, вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных Знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражем и дает подписку.

6. В случае невыполнения требования арбитража о предоставлении заключения эксперта в арбитраж в срок, установленный в определении о назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или экспертного учреждения о невозможности своевременного проведения экспертизы или о невозможности проведения экспертизы по причинам, указанным в части 4 настоящей статьи , вопрос о привлечение эксперта или экспертного учреждения к ответственности будут решаться в государственном суде, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 39. Специалист

1. В качестве специалиста для участия в Арбитраже может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закрепления и изъятия доказательств, а также в применении технических средств.

2. Лицо, приглашенное Арбитражем в качестве специалиста, обязано явиться в Арбитраж, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения. За дачу заведомо ложных показаний специалист несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается Арбитражем и дает подписку.

3. Специалист, вправе с разрешения Арбитража знакомиться с материалами дела, участвовать в арбитражных заседаниях, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов

4. Специалист, вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи консультации.

Статья 40. Свидетель

1. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела. Свидетель обязан сообщить Арбитражу сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы Арбитража и лиц, участвующих в деле.

2. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается Арбитражем и дает подписку.

3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: арбитры и иные лица, участвующие в арбитражном разбирательствах, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела, представители по гражданскому и иному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей, а также лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них показания.

4. Не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании спора, в том числе медиаторы, об

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей.

5. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законодательством.

Статья 41. Переводчик

1. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода в процессе осуществления арбитражного производства, и привлечено Арбитражем к участию в арбитражном разбирательстве за счет лица,
участвующего в деле, заявившего необходимости привлечения переводчика.

2. Лица, участвующие в деле, предлагают Арбитру кандидатуру переводчика. Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками.

3. О привлечении переводчика к участию в арбитражном разбирательстве Арбитража выносит определение

4. Переводчик обязан по вызову Арбитража явиться в Арбитраж и полно, правильно, своевременно осуществить перевод.

5. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом арбитражного заседания или отдельного процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода.

6. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается Арбитром и дает подписку.

7. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и привлеченное Арбитражем к участию в арбитражном разбирательстве.

Статья 42. Помощник Арбитра. Секретарь арбитражного заседания

1. Помощник Арбитра оказывает помощь Арбитру в подготовке и организации арбитражного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению этого арбитражного разбирательства.

2. Помощник Арбитра может вести протокол арбитражного заседания и совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

3. Помощник Арбитра не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного разбирательства.

4. Секретарь арбитражного заседания обеспечивает ведение протокола арбитражного заседания посредством аудио (и/или видео) фиксации. Составляет краткий протокол к нему с приобщением аудио/видеопротокола к материалам дела на носителе, и совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

5. Секретарь арбитражного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в Арбитраж лиц, которые должны участвовать в арбитражном заседании.

ГЛАВА 6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖЕ

Статья 43. Ведение дел в Арбитраже через представителей

1. Граждане вправе вести свои дела в Арбитраже лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей.

2. Дела, по которым затрагиваются права и законные интересы недееспособных граждан находятся вне компетенции Арбитража.

3. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в Арбитраже адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.

4. Дела организации ведут в Арбитраже их органы, действующие в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организации.

5. Представителем в Арбитраже может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением лиц указанных в статье 44 настоящего Регламента.

Статья 44. Лица, которые не могут быть представителями в Арбитраже

Представителями в Арбитраже не могут быть лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.

Статья 45. Оформление и подтверждение полномочий представителя

1. Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организации в пределах полномочий предусмотренных законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами подтверждаются представляемыми ими Арбитражу документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами (приказ о назначении, решение учредителей), в подлинниках или в копиях заверенными печатью организации.)

2. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными Арбитражу документами, удостоверяющими их статус и полномочия (доверенность заверенная печатью организации).

3. Полномочия адвоката на ведение дела в Арбитраже удостоверяются в соответствии с законом.

4. Полномочия других представителей на ведение дела в Арбитраже должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, а в случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан или законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в арбитражном заседании, фиксируется в аудиопротоколе (и/или кратком протоколе) арбитражного заседания.

5. Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации или может быть удостоверена нотариально.

6. Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена нотариально.

7. Доверенность от имени гражданина должна быть удостоверена нотариально.

Статья 46. Полномочия представителя

1. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе.

2. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписание заявления о получении Арбитражем исполнительного листа, передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие).

Статья 47. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей

1. Арбитраж обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей.

2. Арбитраж решает вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в арбитражном на основании исследования документов, предъявленных указанными лицами Арбитражу.

3. Документы, подтверждающие полномочия указанных лиц, при необходимости приобщаются к делу, или сведения о них заносятся в краткий протокол арбитражного заседания.

4. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем необходимых документов в подтверждение полномочий или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Регламентом и другими законами, а также в случае нарушения правил о представительстве, установленных статьями 45 и 46 настоящего Регламента, Арбитраж отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие в деле, на что указывается в кратком протоколе арбитражного заседания.

Глава 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Статья 48. Доказательства

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Регламентом порядке сведения о фактах, на основании которых Арбитраж устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного разбирательства, полученные путем использования систем видеоконференц-связи.

3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.

Статья 49. Обязанность доказывания

1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются Арбитражем на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которое оно ссылается, как на основания своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала арбитражного заседания или в пределах срока, установленного Арбитражем.

4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

5. В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного настоящим Регламентом, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного Арбитражем, Арбитраж вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, арбитражные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Статья 50. Представление и истребование доказательств

1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в Арбитраж лицом, участвующим в деле, направляются им или Арбитражем другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

2. Арбитраж вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного арбитражного акта до начала арбитражного заседания или в пределах срока, установленного Арбитражем.

3. При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением ответчиком встречного иска, Арбитраж вправе установить срок представления дополнительных доказательств.

4. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от должностного лица органа государственной власти, у которого оно находится, вправе обратиться в Арбитраж с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства Арбитраж истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

5. Об истребовании доказательств, Арбитраж выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое Арбитражем доказательство.

6. Лицо, у которого находится истребуемое доказательство, направляет его непосредственно в Арбитраж. При необходимости по запросу Арбитража, истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в Арбитраж.

Статья 51. Относимость доказательств

1. Арбитраж принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

2. Арбитраж не принимает поступившие в Арбитраж документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. В случае рассмотрения дела с участием сторон, отказ в приобщении к материалам дела таких документов Арбитражем может быть зафиксирован в видео/аудиопротоколе арбитражного заседания.

Статья 52. Допустимость доказательств

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в Арбитраже иными доказательствами.

Статья 53. Основания освобождения от доказывания

1. Обстоятельства дела, признанные Арбитражем общеизвестными, не нуждаются в доказывании.

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом государственного суда или решением Арбитража по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении Арбитражем другого дела, в котором участвуют те же лица.

3. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для Арбитража по вопросу о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Статья 54. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами

1. Арбитраж на всех стадиях арбитражного разбирательства должен содействовать достижению сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять в этих целях необходимую инициативу, использовать свои процессуальные полномочия и авторитет Института Арбитража.

2. Признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются Арбитражем в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания, достигнутое в арбитражном заседании или вне заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме или фиксируется в видео/аудиопротоколе арбитражного заседания.

3. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания сторонами обстоятельств фиксируется Арбитражем в видео/аудиопротоколе арбитражного заседания. Признание, изложенное в письменной форме,

приобщается к материалам дела.

4. Арбитраж не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, о чём Арбитраж фиксирует в видео/аудиопротоколе арбитражного заседания. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.

5. Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящей статьей, в случае их принятия Арбитражем не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Статья 55. Оценка доказательств

1. Арбитраж оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

2. Арбитраж оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

3. Доказательство признается Арбитражем достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

4. Каждое доказательство подлежит оценке Арбитражем наряду с другими доказательствами.

5. Никакие доказательства не имеют для Арбитража заранее установленной силы.

6. Арбитраж, если это не признано Сторонами, не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в Арбитраж оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

7. Результаты оценки доказательств Арбитражем отражает в арбитражном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Статья 56. Обеспечение доказательств

1. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в Арбитраж необходимых доказательств, станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

2. Заявление об обеспечении доказательств подается в Арбитраж. В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении.

3. Обеспечение доказательств производится Арбитражем по правилам, установленным настоящим Регламентом для обеспечения иска.

4. Арбитраж по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, предусмотренном Главой 8 настоящего Регламента.

Статья 57. Письменные доказательства

1. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

2. К письменным доказательствам относятся также протоколы арбитражных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним.

3. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств по усмотрению Арбитража. Если копии документов представлены в Арбитраж в электронном виде, лицо их подавшее обязано представить оригиналы этих документов.

4. К представляемым в Арбитраж письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

5. Документ, полученный в иностранном государстве, признается в Арбитраж письменным доказательством, если он легализован в установленном порядке.

6. Иностранные официальные документы признаются в Арбитраже письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан.

7. Письменные доказательства представляются в Арбитраж в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.

8. Подлинные документы представляются в Арбитраж в случае, если обстоятельства дела согласно закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами.

Статья 58. Вещественные доказательства

1. Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

2. О приобщении вещественных доказательств к делу Арбитраж выносит определение.

Статья 59. Хранение вещественных доказательств

1. Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они должны быть подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото- или видеопленку.

2. Вещественные доказательства могут храниться в Арбитраж, если он признает это необходимым.

3. Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 90 настоящего Регламента.

4. Арбитраж и хранитель принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.

Статья 60. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения

1. Арбитраж может провести осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения, в случае невозможности или затруднительности доставки их в Арбитраж. О проведении осмотра и исследования на месте выносится определение.

2. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств проводится Арбитражем с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и времени осмотра и исследования. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует проведению осмотра и исследования.

3. В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании письменных и вещественных доказательств, Арбитражем могут быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены фотографирование и, аудио- и видеозапись.

4. Непосредственно в процессе осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту нахождения Арбитражем может вестись аудио или видео протокол. К протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.

Статья 61. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче

1. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются и исследуются Арбитражем по месту их нахождения. После осмотра они подлежат реализации в установленном порядке.

2. О месте и времени осмотра и исследования вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, лица, участвующие в деле, извещаются Арбитражем. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче.

Статья 62. Распоряжение вещественными доказательствами, находящимися в Арбитраже

1. Вещественные доказательства, находящиеся в Арбитраже, после их осмотра и исследования Арбитражем возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам.

2. Арбитраж вправе сохранить вещественные доказательства до принятия арбитражного акта которым заканчивается рассмотрение дела и возвратить их после вступления указанного арбитражного акта в законную силу.

3. Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц передаются соответствующим организациям.

4. По вопросам распоряжения вещественными доказательствами Арбитраж выносит определение.

Статья 63. Объяснения лиц, участвующих в деле

1. Лицо, участвующее в деле, представляет в Арбитраж свои объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела в письменной или устной форме. По предложению Арбитража лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела

2. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле лицами, оглашаются в арбитражном заседании. После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, представившее это объяснение, вправе дать относительно него необходимые пояснения, а также обязано ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, и Арбитража.

Статья 64. Назначение экспертизы

1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний Арбитраж назначает экспертизу по ходатайству лица участвующего в деле, или с согласия лиц участвующих в деле.

2. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются Арбитражем. Лица, участвующие в деле, вправе представить в Арбитраж вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, Арбитраж мотивировать не обязан.

3. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту, ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

4. В определении о назначении экспертизы Арбитраж указывает наименование арбитража; дату назначения экспертизы; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые условия обращения ходатайств с ними при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату экспертизы. В определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

5. Если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит препятствия в ее проведении (не является на экспертизу, не представляет экспертам необходимые для исследования материалы, не предоставляет возможности исследования принадлежащих ей объектов, которые невозможно или затруднительно представить в Арбитраж), а по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, Арбитраж, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Статья 65. Порядок проведения экспертизы

1. Экспертиза проводится экспертами по поручению руководителя экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам.

2. Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований.

3. При составлении экспертом заключения и на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если экспертиза проводится комиссией экспертов, присутствие участников арбитражного разбирательства не допускается.

Статья 66. Комиссионная экспертиза

1. Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется Арбитражем.

2. В случае, если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов.

Статья 67. Комплексная экспертиза

1. Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.

2. В заключение экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

3. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью 2 статьи 66 настоящего Регламента.

Статья 68. Заключение эксперта

1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его.

2. В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

1) время и место проведения экспертизы;

2) основания для проведения экспертизы;

3) сведения об экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение экспертизы;

4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для проведения экспертизы;
7) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование;
9) стоимость услуг эксперта
10) иные сведения.

Материалы и Документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

3. Заключение эксперта оглашается в арбитражном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе Арбитража эксперт может быть вызван в заседание Арбитража.

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и Арбитража. Ответы эксперта на дополнительные вопросы фиксируются в видео/аудиопротоколе арбитражного заседания.

4. Заключение эксперта для Арбитража необязательно и оценивается Арбитражем по правилам, установленным в статье 55 настоящего Регламента. Несогласие Арбитража с заключением должно быть мотивировано в решении или определении арбитража.

Статья 69. Дополнительная и повторная экспертизы

1. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

2. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Статья 70. Консультация специалиста

1. В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств, Арбитраж может привлекать специалистов только с их согласия для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества).

2. Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя из профессиональных знаний. Консультация специалиста дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения Арбитража. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации

специалисту могут быть заданы вопросы Арбитражем и лицами, участвующими в деле.

Статья 71. Свидетельские показания

1. По ходатайству лица, участвующего в деле, Арбитраж вызывает свидетеля для участия в Арбитраж только с его согласия. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить Арбитражу его фамилию, имя, отчество и место жительства.

2. Арбитраж по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого Арбитражем как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого Арбитражем как вещественное доказательство, только с его согласия.

3. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению Арбитража свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной форме. Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.

4. Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.

Статья 72. Иные документы и материалы

1. Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

2. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3. Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в Арбитраже в течение всего срока хранения.

4. Дела по ходатайству лица, от которого они были получены, документы или их копии могут быть ему возвращены.

Глава 8. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АРБИТРАЖА

Статья 73. Основания обеспечительных мер

1. По заявлению лиц, участвующих в деле, сторон арбитражного разбирательства суд общей юрисдикции может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения Арбитража.

2. Обеспечительные меры в арбитражном производстве принимаются в соответствии с требованиями статьи 39 Закона РК «Об арбитраже» и статьями 158-165 ГПК РК

Глава 9. АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ

Статья 74. Состав арбитражных расходов

1. Арбитражные расходы состоят из арбитражного сбора и издержек, связанных с рассмотрением дела Арбитражем.

2. Заявителем при подаче в Арбитраж различного рода заявлений (о взыскании представительских расходов, об отсрочке и рассрочке исполнения решения Арбитража, а также изменения способа и порядка его исполнения и/или утверждения мирового соглашения в рамках исполнительного производства, о пересмотре решений арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам и т.д.) оплачиваются расходы, связанные с рассмотрением такого заявления в Арбитраже.

Статья 75. Уплата арбитражного сбора

1. Арбитражный сбор уплачивается авансом на расчетный счет Арбитража, до даты разбирательства, если иной порядок не установлен Председателем Арбитража.

2. Председатель Арбитража или Заместитель председателя Арбитража по заявлению (ходатайству) Стороны, вправе вынести определение об уменьшении, увеличении, отсрочке или рассрочке уплаты арбитражного сбора, а также об освобождении от уплаты арбитражного сбора. Данное ходатайство (заявление) подается стороной вместе с исковым заявлением.

3. Если в установленный настоящим Регламентом срок, арбитражный сбор не будет уплачен, то Арбитраж вправе вынести определение о прекращении арбитражного разбирательства. В этом случае, прекращение арбитражного разбирательства не препятствует повторному обращению с таким же требованием в Арбитраж в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения арбитражного разбирательства.

4. Размер арбитражного сбора определяется в зависимости от цены иска в соответствии со следующей Шкалой:

Цена Иска - Арбитражный сбор

Сумма иска (тенге)	Процент арбитражного сбора/ твердая сумма
До 20 000	2 000 тенге
До 200 000	5 000 тенге
До 1 500 000 000	2,5 %
До 3 300 000 000	2%
Свыше 3 300 000 000	2 %, но не более 18 000 МРП

5. В случае заключения Соглашения о сотрудничестве цена может быть определена сторонами, при этом в арбитражный сбор входит услуги арбитра.

6. При подаче в Арбитраж заявлений (о взыскании представительских расходов, об отсрочке и рассрочке исполнения решения Арбитража, а также изменения способа и порядка его исполнения и/или утверждения мирового соглашения в рамках исполнительного производства, заявления о пересмотре решений арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам и т.д.) оплачиваются в размере 200 000,00 тенге.

Статья 76. Цена иска

1. Цена иска определяется:

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;

2) по искам о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок недействительными, незаключёнными, по другим спорам неимущественного характера – арбитражный сбор составляет 200 000,00 тенге.

3) по искам о признании прав на недвижимое или движимое имущество, об обращении взыскания на имущество, об истребовании имущества или земельного участка, исходя из стоимости этого имущества, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не ниже балансовой оценки объекта;

4) В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.

2. Цена иска указывается заявителем. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется Арбитражем.

Статья 77. Основания и порядок возврата арбитражного сбора

1. Арбитражный сбор возвращается по письменному заявлению стороны арбитражного разбирательства и только в следующих случаях:

1.1. Если оплаченное арбитражным сбором исковое заявление не поступило в Арбитраж (кроме случаев, если по иску Арбитражем принимались предварительные обеспечительные меры);

1.2. При возвращении искового заявления по основаниям, предусмотренным п.1 ст. 91 настоящего Регламента;

1.3. При прекращении производства по делу по основаниям, предусмотренным п.1, 2, 3, 5, 6 ч. 1 ст. 102 настоящего Регламента;

1.4. Арбитраж возвращает 50% от суммы оплаченного арбитражного сбора в случае:

1) утверждения мирового соглашения;

2) если стороны достигли соглашения о прекращении арбитражного разбирательства;

3) прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска;

4) оставления иска без рассмотрения после начала рассмотрения дела по существу.

2. О возврате арбитражного сбора выносится определение.

3. Во всех остальных случаях, арбитражный сбор не возвращается.

Статья 78. Арбитражные издержки

1. К арбитражным издержкам, связанным с рассмотрением дела в Арбитраже, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в Арбитраже, Также к арбитражным издержкам относятся расходы, понесённые Арбитражем при извещении сторон, и подготовке дела к арбитражному разбирательству.

1-1. Расходы по извещению сторон подлежат оплате истцом до рассмотрения дела по существу на основании счета на оплату, выставленную курьерской (почтовой) службой. При рассмотрении дела по существу данные издержки подлежат распределению на основании статьи 81 настоящего Регламента.

2. Повторная выдача копий решения Арбитража и других процессуальных актов лицам, участвующим в деле оплачивается в размере 3000 (три тысячи) тенге за каждую копию.

3. Обращение с заявлением о направлении копии решения Арбитража сканированном варианте на электронную почту лицами, участвующими в деле оплачивается в размере 3 000 (три тысячи) тенге за каждое такое направление.

4. В случае если арбитражным соглашением прямо предусмотрено коллегиальное рассмотрение споров, перед подачей иска в Арбитраж гонорар составу арбитров, участвующих в коллегиальном рассмотрении дела определяется сторонами спора и вносится на счёт Арбитража до подачи иска, как обеспечительный платёж, о чём Председателем или Заместителем председателя указывается в определении о коллегиальном рассмотрении дела.

Статья 79. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам

1. Экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в Арбитраж расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

2. Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению Арбитража, размер вознаграждения эксперту определяется договором, заключаемым со стороной Арбитража.

3. Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению Арбитража. Размер вознаграждения переводчику определяется договором, заключаемым со стороной Арбитража.

Статья 80. Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются стороной арбитражного разбирательства до начала выполнения работ или после выполнения ими своих обязанностей.

Статья 81. Распределение арбитражных расходов между лицами, участвующими в деле.

1. Арбитражные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принято решение по делу, взыскиваются Арбитражем с проигравшей стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, арбитражные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, за исключением условий, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве.

2. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принято решение по делу, взыскиваются Арбитражем с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

3. При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении арбитражных расходов, Арбитраж относит на них арбитражные расходы в соответствии с этим соглашением.

Статья 82. Разрешение вопросов об арбитражных расходах

1. Вопросы распределения арбитражных расходов и другие вопросы об арбитражных расходах разрешаются Арбитражем в арбитражном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

2. Все споры относительно арбитражных расходов, предусмотренных настоящей Главой разрешаются Арбитражем.

Глава 10. ИЗВЕЩЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

Статья 83. Арбитражные извещения

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного разбирательства извещаются Арбитражем о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, о времени и месте арбитражного заседания путем направления копии определения Арбитража акта или повесткой не позднее, пяти дней после его принятия.

2. Определение, которым извещаются или вызываются участники арбитражного разбирательства, должен содержать:

1) время и место арбитражного заседания или проведения отдельного процессуального действия;

2) наименование лица, извещаемого или вызываемого в Арбитраж;

3) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов, и указание, в качестве кого лицо вызывается;

4) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано совершить.

2-1. Извещение о дате арбитражного разбирательства или иного процессуального действия, должен содержать:

1) наименование и адрес Арбитража, адрес официального сайта Арбитража в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", номера телефонов Арбитража, адреса электронной почты, по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле, ознакомиться с настоящим Регламентом и иными документами Арбитража;

2) время и место арбитражного заседания или проведения отдельного процессуального действия;

3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в Арбитраж, его почтовый адрес, адрес электронной почты и другие контактные данные, по которым сторона извещается;

4) наименование и номер дела, по которому осуществляется извещение или вызов, и указание, в качестве кого лицо вызывается;

5) наименование прилагаемого(-ых) документа(-ов), количество страниц документа(-ов).

6) подпись арбитра, в производстве которого находится дело, либо подпись председателя или заместителя председателя Арбитража.

3. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или

привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники Арбитражного разбирательства, после получения первого арбитражного акта по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если Арбитража располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Статья 84. Получение сторонами письменных сообщений, арбитражных актов по рассматриваемому делу

1. Если стороны не договорились об ином:

1) любое письменное сообщение, в том числе определения Арбитража, и другие извещения и документы по рассматриваемому спору, считается полученным, если оно доставлено адресату лично, по его постоянному месту жительства или почтовому адресу, когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено в последнее известное место нахождения заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование этого сообщения, включая аудио фиксацию телефонного разговора;

2) письменное сообщение считается полученным в день такой доставки.

Статья 85. Порядок направления Арбитражем копий актов принятых по рассматриваемому спору

1. Копия определения Арбитража или повестка направляется Арбитражем по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в Арбитраже или по месту нахождения адресата или путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. Если Арбитраж располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного разбирательства, определения о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте арбитражного заседания, Арбитраж вправе известить их о последующих арбитражных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте, либо с использованием иных средств связи.

2. В случае, если копия арбитражного акта вручается адресату или его представителю непосредственно в Арбитраже либо по месту их нахождения, такое вручение осуществляется под расписку или адресат или его представитель подписывает арбитражный акт с указанием ФИО и даты получения, который прилагается к делу.

3. В случае, если копия арбитражного акта направляется адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи и способов доставки корреспонденции, на копии

переданного текста, остающейся в Арбитраже, указываются лица передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего.

4. В случае если адресат отказался принять, получить копию арбитражного акта, лицо, ее доставляющее может зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении, о вручении или на копии арбитражного акта, которые подлежат возврату в Арбитраж.

5. Документы, подтверждающие направление Арбитражем копий арбитражных актов и их получение адресатом в порядке, установленном настоящей статьей (уведомление о вручении, расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела.

6. В случае, если место нахождения или место жительства адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на подлежащем вручению уведомлении с указанием даты и времени совершенного действия, а также источника информации.

Статья 86. Изменение наименования лица, перемена адреса во время производства по делу

1. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить Арбитражу об изменении своего наименования. При отсутствии такого сообщения лицо, участвующее в деле, именуется в арбитражном акте исходя из последнего известного Арбитражу наименования этого лица.

2. Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить Арбитражу об изменении своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения, копии арбитражных актов направляются по последнему известному Арбитражу адресу и считаются доставленными, хотя адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

3. В случае если лицо, участвующее в деле, сообщало Арбитражу номера телефонов и факсов адрес электронной почты или аналогичную информацию, оно должно проинформировать Арбитраж об их изменении во время производства по делу.

4. Арбитраж указывает в определении или в кратком протоколе арбитражного заседания изменение наименования лица, участвующего в деле, его адреса, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты или аналогичной информации.

Раздел П. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖЕ. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 11. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА

Статья 87. Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в Арбитраж в письменной форме и по количеству сторон участвующих в деле. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть подано в Арбитраж через электронную почту, размещенную на официальном сайте Арбитража в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет''.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование Арбитража, в который подается исковое заявление;

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;
3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства, актуальные контактные данные ответчика: адрес регистрации, адрес фактического места нахождения, WhatsApp, e-mail, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона и т.д.;
4) обоснование компетенции Арбитража на рассмотрение иска.
5) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;
6) Обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
7) цена иска, если иск подлежит оценке;
8) расчет взыскиваемой денежной суммы;
9) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен законодательством Республики Казахстан или договором;
10) сведения о мерах, принятых Арбитражем по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
11) перечень прилагаемых документов.
В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

3. В случае повторного обращения в соответствии с п. 5 ст. 4 настоящего Регламента истец в исковом заявлении указывает основания повторного обращения.

4. Истец может самостоятельно направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении или лично под расписку.

Статья 88. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

1. К исковому заявлению прилагаются:
1) копия искового заявления и приложенных к нему документов для их направления Арбитражем ответчику;
2) при самостоятельном уведомлении, уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
3) документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора в установленном порядке и в размере, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении, увеличении размера арбитражного сбора, либо установлении специального порядка его оплаты;
4) арбитражное соглашение или документ с арбитражной оговоркой;
5) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя истца и ответчика;

6-1) копия сведений об ответчике на дату подачи искового заявления в Арбитраж, а именно свидетельство о всех регистрационных действиях юридического лица;
6-2) в отношении ответчика-физического лица – сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте (выдается по запросу миграционной службой соответствующим Департаментом внутренних дел либо посредством НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»)
6-3) в отношении ответчика-индивидуального предпринимателя - сведения о месте регистрации ИП (согласно регистрационным данным соответствующего территориального управления Комитета государственных доходов). В случае отсутствия документов, указанных в пп.6-2, 6-3 настоящей статьи подлежит подаче заявление в арбитраж об оказании содействия в истребовании сведений, согласно статьи 39 Закона «Об арбитраже».
7) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
8) копии определения суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;
9) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен законодательством Республики Казахстан или договором;
10) проект договора, если заявлено требование, о понуждении заключить договор;
11) в случае повторного обращения в арбитраж по тем же основаниям и между теми же сторонами, истец прилагает документы подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в п. 5 ст. 4 настоящего Регламента.

2. Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены в Арбитраж в электронном виде.

Статья 89. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитража решается Председателем Арбитража или Заместителем Председателя Арбитража не позднее двух дней с поступления искового заявления в Арбитраж.

2. Арбитраж обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Регламентом к его форме и содержанию.

3. О принятии искового заявления и назначении Арбитра для его рассмотрения, Председатель Арбитража или Заместитель председателя арбитража выносит определение

4. Арбитр, назначенный определением Председателя Арбитража или Заместителем председателя арбитража о рассмотрении дела выносит определение о принятии искового заявления к производству в определении указывается о назначении даты, времени и места арбитражного разбирательства, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, сроки их совершения, а также адрес официального сайта Арбитража в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номера телефонов, факсимильной связи, адреса электронной почты Арбитраж, по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле, ознакомиться с Регламентом и иными документами Арбитража, указывается право сторон обратиться на любой стадии арбитражного разбирательства в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том

числе к медиатору, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстаном, и последствия совершения таких действий, заключить между сторонами мировое соглашение.

5. Копии определения о принятии искового заявления к производству Арбитража и назначении Арбитра направляются лицам, участвующим в деле, не позднее пяти дней после дня его вынесения.

Статья 90. Оставление искового заявления без движения

1. Председатель Арбитража или Заместитель Председателя арбитража, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления, либо арбитр после принятия дела в своё производство установит, что исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 87 и 88 настоящего Регламента, выносит определение об оставлении заявления без движения.

2. В определении Арбитраж указывает основания для оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.

3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении Арбитража, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в Арбитраж и принимается к производству Арбитража.

В случае, если указанные в части 2 настоящей статьи обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении, заявление считается неподанным и Арбитраж возвращает заявителю заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Регламента.

Статья 91. Возвращение и отказ в принятии искового заявления

1. Арбитраж возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что:

1) спор не относится к компетенции данного Арбитража;

2) до вынесения определения о принятии искового заявления Арбитражем от истца поступило заявление о возвращении заявления;

3) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении Арбитража.

Арбитраж также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты арбитражного сбора, об уменьшении или увеличении ее размера.

4) отсутствуют сведения, подтверждающие регистрацию ответчика-физического лица, по постоянному месту жительства в населенном пункте, индивидуального предпринимателя - сведения об адресе регистрации ИП, а также о действующем номере телефона и других контактных данных ответчика.

2. О возвращении искового заявления Арбитраж выносит определение.

3. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, установленного Арбитражем для устранения обстоятельств, послуживших

основанием для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.

4. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в Арбитраж в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

5. Арбитраж отказывает в принятии искового заявления в случае, если:
имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

Статья 92. Соединение и разъединение нескольких требований

1. Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

2. Арбитраж вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

2.1. Арбитраж, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу арбитражных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

3. Арбитраж вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного разрешения спора.

4. Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия арбитражного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в Арбитраже.

5. Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом Арбитраж выносит определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

6. Дела, находящиеся в производстве Арбитража, в случае объединения их в одно производство передаются Арбитру, который раньше других Арбитров принял исковое заявление к производству Арбитража.

7. После объединения дел в одно производство или выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала.

8. В случае, если Арбитраж при рассмотрении дела установит, что в производстве государственного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу арбитражных актов, Арбитр рассматривающий дело может приостановить производство по делу.

Статья 93. Отзыв на исковое заявление

1. Ответчик обязан направить или представить в Арбитражу и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся

в исковом заявлении. Такой отзыв может быть представлен в Арбитраж через электронную почту, размещенную на официальном сайте Арбитража в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет''.

2. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Регламентом, иные участники арбитражного разбирательства вправе направить в Арбитраж и другим лицам, участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление.

3. Отзыв на исковое заявление направляется в Арбитраж и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала заседания арбитража. О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны представить отзыв, может быть указано в определении о принятии искового заявления к производству Арбитража.

4. В случае если в установленный Арбитражем срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, Арбитраж вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом Арбитраж может отнести на ответчика арбитражные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

5. В отзыве на исковое заявление указываются:

1) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, то его место жительства;

2) наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;

4) перечень прилагаемых к отзыву документов.

6. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

7. К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

8. Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.

Статья 94. Предъявление встречного иска

1. Ответчик до принятия Арбитражем арбитражного акта по делу, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков.

3. Встречный иск принимается Арбитражем в случае, если:

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

4. Арбитраж возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по правилам статьи 100 настоящего Регламента.

5. Арбитраж, установив, что в его производстве имеется несколько дел, требования по которым отвечают условиям первоначального и встречного исков, объединяет по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения по правилам, установленным статьей 104 настоящего Регламента.

6. После принятия встречного иска рассмотрение дела производится с самого начала.

Глава 12. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Статья 95. Примирение сторон

1. Арбитраж принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.

2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан.

Статья 96. Заключение мирового соглашения

1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного разбирательства, при исполнении арбитражного акта Арбитражем, а также при исполнительном производстве до фактического его исполнения.

2. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу.

3. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

4. Мировое соглашение утверждается Арбитражем.

Статья 97. Форма и содержание мирового соглашения

1. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств, друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении арбитражных расходов и иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении арбитражных расходов, Арбитраж разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Регламентом.

4. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из этих экземпляров приобщается Арбитражем, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела.

Статья 98. Утверждение Арбитражем мирового соглашения

1. Мировое соглашение утверждается Арбитражем. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения арбитражного акта, оно представляется на утверждение в Арбитраж.

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается Арбитражем в арбитражном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания арбитража.

3. В случае неявки в заседание Арбитража лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания арбитража, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается Арбитражем, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

4. Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения арбитражного акта, рассматривается Арбитражем в срок, не превышающий двух дней со дня поступления в Арбитраж заявления о его утверждении.

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения Арбитраж выносит решение по делу, которым фиксирует согласованное сторонами урегулирование спора.

6. Арбитраж не утверждает мировое соглашение своим решением, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

7. Решение о фиксации достигнутых сторонами условий мирового соглашения выносится Арбитражем в порядке определенным настоящим Регламентом для решений Арбитража.

Статья 99. Исполнение мирового соглашения

1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого государственным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Глава 13. ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

Статья 100. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения

1. Арбитраж может оставить исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что:

1) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором;

2) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано;

3) в производстве этого Арбитража или другого арбитража, суда, имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

4) истцом подано заявление о возвращении искового заявления.

5) истец повторно не явился на арбитражное заседание с участием сторон.

Статья 101. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения

1. В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство по делу заканчивается вынесением определения. В определении Арбитраж указывает, как устранить указанные в ст.100 настоящего Регламента обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

2. Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в Арбитраж с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Глава 13-1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Статья 101-1. Обязанность Арбитража приостановить производство по делу

Арбитраж обязан приостановить производство по делу в случаях:

1) признания гражданина недееспособным в установленном законом порядке, за исключением случаев участия в деле представителей юридического лица;

2) пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан или просьбы истца, находящегося в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;

3) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве или в арбитраже;

Статья 101-2. Право Арбитража приостановить производство по делу

Арбитраж может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в случаях:

1) назначения Арбитражем экспертизы;

2) по ходатайству лиц, участвующих в деле для необходимости обеспечения сторонами по делу дополнительных доказательств по делу;

3) необходимости обращения стороны арбитражного разбирательства с ходатайством в государственный суд о содействии в получении доказательств по рассматриваемому делу в порядке пункта 10 статьи 73 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан;

4) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле;

5) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке, за исключением случаев участия в деле представителей юридического лица;
6) рассмотрения международным судом или арбитражем, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела.

Статья 101-3. Сроки приостановления производства

Производство по делу приостанавливается:
1) в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 101-1 и пунктом 6 статьи 101-2 настоящего Регламента, до вступления в законную силу акта соответствующего суда или арбитража;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 101-1 и пунктом 5 статьи 101-2 настоящего Регламента, до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 101-1 и пунктом 4 статьи 101-2 настоящего Регламента, до определения правопреемника лица, участвующего в деле, или назначения недееспособному лицу представителя;
4) в случае, предусмотренном пунктами 1, 2 статьи 101-2 настоящего Кодекса, - до истечения срока, установленного Арбитражем.
5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 101-2 настоящего Регламента - до представления стороной доказательств по делу, полученные с помощью содействия суда в получении доказательств;

Статья 101-4. Возобновление производства

Арбитраж возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.
1. О приостановлении производства по делу, его возобновлении или об отказе в возобновлении Арбитраж выносит определение.
2. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Глава 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Статья 102. Основания для прекращения производства по делу

1. Арбитраж прекращает производство по делу, если установит, что:
1) дело не подлежит рассмотрению в Арбитраже;
2) имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражный акт Арбитража, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитраж отказал в признанной приведении в исполнение решения иностранного суда;
3) имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение другого арбитража, за исключением случаев, если государственный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения этого арбитража;

4) истец отказался от иска, и отказ принят Арбитражем;
5) организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;
6) после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, спорное правоотношение не допускает правопреемства.
7) стороны достигли соглашения о прекращении арбитражного разбирательства.

2. Арбитраж также прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Статья 103. Порядок и последствия прекращения производства по делу

1. О прекращении производства по делу Арбитраж выносит определение. В определении Арбитража указывает основания для прекращения производства по делу, копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

2. В случае прекращения производства по делу не допускается повторное обращение в Арбитраж.

Глава 15. АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Статья 104. Срок рассмотрения дела и принятия решения

1. Арбитраж принимает меры к рассмотрению спора в максимально возможный короткий срок.

2. Решение по делу должно быть вынесено не позднее трех месяцев со дня образования состава Арбитража либо избрания или назначения единоличного арбитра.

3. Срок, установленный частью 2 настоящей статьи, может быть продлен Определением Председателем Арбитража или Заместителя Председателя Арбитража на основании мотивированного заявления Арбитра, рассматривающего дело.

Статься 104-1. Заседание арбитража без вызова сторон.

1. Если стороны договорились о рассмотрении спора без вызова сторон, по представленным в дело материалам, заседание арбитража проводится арбитром, также с обязательным извещением лиц участвующих в деле, о времени и месте заседания, но без их непосредственного участия. В остальном, что касается рассмотрения спора и проведения арбитражного разбирательства, арбитр или коллегиальный состав арбитров, рассматривающего спор, руководствуется положениями настоящего Регламента.

2. Каждая из сторон рассматриваемого спора имеет право обратиться с ходатайством о рассмотрении спора с участием сторон, заблаговременно известив другую сторону. Арбитр, рассматривающий спор по результатам рассмотрения ходатайства, выносит определение либо об удовлетворении ходатайства, либо об отказе в удовлетворении ходатайства.

3. В случае удовлетворения ходатайства, спор подлежит рассмотрению с непосредственным участием обоих сторон.

4. На любой стадии арбитражного разбирательства, арбитр по своей инициативе с учётом сложности рассматриваемого спора может принять решение о рассмотрении спора с участием сторон, о чём выносит определение и заблаговременно извещает стороны.

Статья 105. Заседание Арбитража

1. Разбирательство дела осуществляется в заседании Арбитража с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания.

2. Арбитр, а при коллегиальном рассмотрении дела, председательствующий в арбитражном заседании:

1) открывает заседание арбитража и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;

2) проверяет явку в заседание арбитража лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса, устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в заседание арбитража, и какие имеются сведения о причинах их неявки;

3) выясняет вопрос о компетенции Арбитража на рассмотрение дела и о возможности слушания дела;

4) объясняет состав Арбитража, сообщает, что ведётся аудиозапись заседания арбитража, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;

5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного разбирательства их процессуальные права и обязанности;

6) выясняет, имеются ли у сторон сведения и доказательства об обстоятельствах препятствующих законному проведению арбитражного разбирательства:

а) арбитражное соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

б) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) арбитра или о арбитражном разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания Арбитража, либо по другим уважительным причинам не может представить Арбитражу свои объяснения;

в) арбитражное разбирательство проходит по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения

г) состав Арбитража или процедура арбитражного разбирательства не соответствуют соглашению сторон или законодательству Республики Казахстан;

д) спор, рассматриваемый Арбитражем, не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;

7) удаляет из зала заседания арбитража явившихся свидетелей до начала их допроса;

8) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний;

9) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных действий;

10) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру медиации, что фиксируется в видео/аудиопротоколе;

11) руководит заседанием арбитража, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;

12) принимает меры по обеспечению в арбитражном заседании надлежащего порядка.

Статья 106. Участие в арбитражном заседании путем использования систем видеоконференц-связи

1. Арбитр, в случае рассмотрения дела с участием сторон, по своей инициативе может разрешить вопрос о проведении арбитражного заседания путём использования систем видеоконференц-связи, истребовав у сторон необходимые данные о технических возможностях, для подключения посредством определённого вида связи (WhatsApp, Skype, Zoom или другие средства связи). О проведении арбитражного заседания посредством видеоконференц-связи указывается арбитром в определении о принятии искового заявления к производству, либо в определении при разрешении ходатайства стороны по делу о рассмотрении дела с участием сторон.

2. В случае удовлетворения ходатайства об участии в арбитражном разбирательстве путем использования систем видеоконференц-связи Арбитраж организует видеоконференц-связь в целях участия заявителя в арбитражном заседании, о чем выносится определение.

3. Арбитраж при видеоконференц-связи, проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц, проверяет их полномочия и выясняет вопрос о возможности их участия в арбитражном заседании, по подлинникам представленных в заседание документов.

4. При использовании систем видеоконференц-связи в Арбитраже составляется краткий протокол, при этом может производится аудио и/или видеофиксация арбитражного заседания. Материальный носитель аудио и/или видеозаписи арбитражного заседания приобщается к краткому протоколу арбитражного заседания.

Статья 107. Порядок в арбитражном заседании

1. При входе Арбитра/ ов в зал заседания арбитража все присутствующие в зале встают. Решение Арбитража все находящиеся в зале заседания арбитража лица выслушивают стоя.

2. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного разбирательства обращаются к Арбитражу со словами: "Уважаемый Арбитраж!". Свои объяснения и показания Арбитражу, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на вопросы они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено только с разрешения Арбитража.

3. Заседание арбитража проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу Арбитража и безопасность участников арбитражного разбирательства. Действия лиц, присутствующих в зале заседания арбитража и осуществляющих разрешенную Арбитражем кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию заседания арбитража по радио и телевидению, не должны мешать порядку в заседании арбитража. Эти действия могут быть ограничены Арбитражем во времени.

4. Лица, присутствующие в зале заседания арбитража, обязаны соблюдать установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в арбитражном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удалено из зала Арбитражного заседания.

Статья 108. Фиксация арбитражного заседания

1. На заседании арбитража с участием сторон ведется видео/аудиозапись арбитражного заседания, с составлением письменного краткого протокола. В кратком письменном протоколе указывается:

1) год, месяц, число и место арбитражного заседания;
2) время начала и окончания арбитражного заседания;
3) наименование арбитража, рассматривающего дело, фамилии и инициалы арбитра, секретаря арбитражного заседания;
4) наименование дела;
5) сведения об использовании технических средств записи,
6) сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
7) сведения о перерыве в арбитражном заседании и дате нового арбитражного заседания при отложении дела;
8) дата составления протокола. Аудиозапись арбитражного заседания приобщается к материалам дела.

2. Стороны имеют право самостоятельно произвести аудио- видео- фиксацию арбитражного заседания, предварительно письменно известив об этом Арбитраж, а также лиц, участвующих в деле.

3. При необходимости, в случае поступления запроса на предоставление материалов дела от суда общей юрисдикции (при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения), Арбитражем может быть составлен краткий письменный протокол, с указанием основных моментов, таких как: позиции сторон по спору, обстоятельств и фактов, установленных в арбитражном заседании и имеющих значение для разрешения спора; показания свидетелей, экспертов, специалистов.

Статья 109. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле

1. Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые Арбитраж предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

2. Стороны вправе известить Арбитраж о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.

3. При неявке на заседание Арбитража истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте арбитражного разбирательства, Арбитраж вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

4. При неявке на заседание арбитража иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте арбитражного разбирательства Арбитраж рассматривает дело в их отсутствие.

Статья 110. Последствия неявки на заседание арбитража экспертов, свидетелей, переводчиков

1. При неявке на заседание арбитража экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте арбитражного заседания, Арбитраж может вынести определение об отложении арбитражного разбирательства, если стороны не согласились на рассмотрение дела в отсутствие указанных лиц.

Статья 111. Отложение Арбитража

1. Арбитраж может отложить арбитражное разбирательство по ходатайству, поступившему от сторон, в том числе в случае их обращения за содействием к посреднику или к медиатору, в целях урегулирования спора, также в случае если Арбитраж признает невозможным рассмотрение дела в этом арбитражном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска, необходимости представления или истребования дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий, возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения арбитражного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи.

2. Арбитражное разбирательство также может быть отложено по инициативе Председателя Арбитража или Заместителя председателя Арбитража на срок, не превышающий пяти дней. В этом случае Председатель Арбитража или Заместителя председателя Арбитража выносит Определение.

3. При отложении арбитражного разбирательства Арбитража вправе допросить явившихся свидетелей, если в заседании арбитража присутствуют стороны. Показания этих свидетелей оглашаются в новом заседании арбитража. Повторный вызов этих свидетелей в новое заседание арбитража производится только в случаях необходимости.

4. Об отложении арбитражного разбирательства Арбитраж выносит определение.

5. О времени и месте нового заседания арбитража, Арбитраж извещает лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного разбирательства. Лица, явившиеся в заседание арбитража, извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в заседании арбитража под расписку.

6. Арбитражное разбирательство в новом арбитражном заседании возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения арбитражного разбирательства, не производится.

Статья 112. Разрешение Арбитражем заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде через электронную приемную, или через электронную почту, размещенные на официальном сайте Арбитража в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'' или фиксируются в видео/аудиопротоколе заседания арбитража, разрешаются Арбитражем после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств, Арбитраж выносит определения.

3. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

4. Арбитраж вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле,

вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв заседания арбитража, затягивание арбитражного разбирательства, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного арбитражного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Статья 113. Исследование доказательств

1. При рассмотрении дела Арбитраж должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме.

2. Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится Арбитражем в зале заседания арбитража или в ином специально оборудованном для этой цели помещении. Факт воспроизведения видео/аудиовидеозаписей отражается в видео/аудиопротоколе заседания арбитража.

3. При исследовании доказательств, Арбитраж оглашает соглашения лиц, участвующих в деле, о достигнутых договоренностях по обстоятельствам дела.

4. Лицо, участвующее в деле, вправе дать Арбитражу пояснения о представленных им доказательствах, и доказательствах, истребованных Арбитражем по его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в заседание арбитража экспертам и свидетелям.

При этом первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и свидетели.

Статья 114. Перерыв в арбитражном заседании

1. Арбитраж по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить перерыв в заседании арбитража.

2. Перерыв в заседании арбитража может быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней.

3. На перерыв в пределах дня заседания арбитража и время, когда заседание будет продолжено, указывается в кратком протоколе заседания арбитража.

О перерыве на более длительный срок Арбитраж выносит определение, который заносится в краткий протокол и фиксируется в видео/аудиопротоколе. В определении указываются время и место продолжения заседания арбитража.

4. После окончания перерыва заседание арбитража продолжается, о чем объявляет председательствующий в заседании арбитража. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе при замене представителей лиц, участвующих в деле.

5. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале заседания арбитража до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте заседания арбитража, и их неявка в заседание арбитража после окончания перерыва не является препятствием для его продолжения.

Статья 115. Прения сторон

1. После завершения исследования всех доказательств, председательствующий в заседании арбитража выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в заседании арбитража объявляет исследование доказательств законченным, и Арбитраж переходит к прениям сторон.

2. Прения сторон состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою позицию по делу.

3. В прениях сторон в арбитражном разбирательстве первыми выступают истец и (или) его представитель, затем ответчик и (или) его представитель. Иные лица выступают после истца или после ответчика, на стороне которого они участвуют в деле.

4. Участники прений сторон не вправе ссылаться на обстоятельства, которые Арбитражем не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в заседании арбитража или признаны Арбитражем недопустимыми.

5. После выступления всех участников прений сторон каждый из них вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.

Статья 116. Возобновление исследования доказательств

1. В случае, если Арбитраж во время или после прений сторон признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства, Арбитраж возобновляет исследование доказательств, на что указывает в видео/аудиопротоколе и/или кратком протоколе арбитражного заседания.

2. После окончания дополнительного исследования доказательств прения сторон происходят в общем порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 117. Окончание рассмотрения дела по существу

1. После исследования доказательств по делу и прений сторон председательствующий в заседание арбитража объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и Арбитраж удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале заседания арбитража.

Глава 16. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА

Статья 118. Принятие решения

1. При разрешении спора по существу Арбитраж принимает решение, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

2. Арбитраж может принять отдельное решение по каждому из требований, объединенных в одном деле.

3. Решение принимается при коллегиальном рассмотрении дела арбитрами, участвующими в арбитражном заседании, а при единоличном рассмотрении дела арбитром, в условиях, обеспечивающих тайну совещания арбитров.

4. В помещении, в котором Арбитраж проводит совещание и принимает арбитражный акт, могут находиться только лица, входящие в состав арбитража рассматривающих спор. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав арбитража.

5. Арбитры не вправе сообщать, кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии арбитражного акта, о позиции отдельных арбитров, входивших в состав арбитража, и иным способом раскрывать тайну совещания арбитров.

При этом арбитры не лишены права изложить свое особое мнение, что не может рассматриваться как нарушение тайны совещания арбитров.

Статья 119. Вопросы, разрешаемые при принятии решения

1. При принятии решения Арбитраж проверяет соответствие проведенного арбитражного разбирательства требованиям законодательства об арбитраже и другим законам, для исключения оснований для отказа государственным судом в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения.

2. При принятии решения Арбитраж оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

3. При принятии решения Арбитраж устанавливает порядок и срок исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет арбитражные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе арбитражного разбирательства.

Статья 120. Изложение решения

1. Решение Арбитраж излагается в виде отдельного документа и должно быть написано с помощью технических средств.

2. В решении должны быть указаны мотивы его принятия, и оно должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц.

3. Решение подписывается арбитром, а в случае коллегиального рассмотрения дела - всеми арбитрами, участвовавшими в принятии решения, в том числе арбитром, имеющим особое мнение.

4. Исправления в решении должны быть оговорены и удостоверены подписями всех арбитров в совещательной комнате до объявления решения.

Статья 121. Содержание решения

1. Решение арбитража должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

2. Вводная часть решения должна содержать наименование Арбитража, принявшего решение; состав арбитража; номер дела, дату и место принятия решения; предмет спора; наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в арбитражном заседании, с указанием их полномочий.

3. Описательная часть решения должна содержать обоснование компетенции Арбитража на рассмотрение дела, краткое изложение заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц участвующих в деле.

4. В мотивировочной части решения должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные Арбитражем;

2) доказательства, на которых основаны выводы Арбитража об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым Арбитраж отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;
3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался Арбитража при принятии решения, и мотивы, по которым Арбитража не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых Арбитражем решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи.
В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его Арбитражем.

5. Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами арбитражных расходов, срок и порядок исполнения решения. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Если Арбитраж установил порядок исполнения решения или принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения.

Статья 122. Решение о взыскании денежных средств и присуждении имущества

1. При удовлетворении требования о взыскании денежных средств, в резолютивной части решения Арбитраж указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пени) и процентов.

2. При присуждении имущества Арбитраж указывает наименование имущества, подлежащего сдаче истцу, его стоимость и местонахождения.

Статья 123. Решение о заключении или об изменении договора

1. По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в резолютивной части решения указывается вывод Арбитража по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении включить договор указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор.

Статья 124. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия

1. При принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с изысканием денежных средств или с передачей имущества, Арбитража в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

2. При принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, Арбитраж в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

3. Арбитраж может указать в решении, что истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение течение установленного срока.

Статья 125. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков

1. При принятии решения в пользу нескольких истцов Арбитраж указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, что право требования является солидарным.

2. При принятии решения против нескольких ответчиков Арбитраж указывает, в какой части (доле) каждый из ответчиков должен выполнить решение, или указывает, что их ответственность является солидарной.

Статья 126. Объявление решения

1. Решение Арбитража при коллегиальном рассмотрении дела объявляется председательствующим, а при единоличном рассмотрении дела Арбитром рассматривавшим дело, в том арбитражном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения Арбитража.

2. В арбитражном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, может быть объявлена только резолютивная часть принятого решения. В этом случае Арбитраж объявляет, когда будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участвующих в деле. Изготовление решения в полном объеме не может превышать десяти дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.

2-1. Датой вынесения решения является дата фактического рассмотрения дела по существу, при этом в решении после подписи арбитра делается отметка о дате изготовления решения в окончательной форме.

3. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана единоличным арбитром, а при коллегиальном рассмотрении дела всеми арбитрами, участвовавшими в рассмотрение дела и принятие решения, и приобщена к делу.

4. Председательствующий на заседании арбитража после объявления решения разъясняет порядок его исполнения.

Статья 127. Направление решения лицам, участвующим в деле

1. Арбитраж направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в течении пятнадцати дней после принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.

2. Повторная выдача копий решения и других арбитражных актов лицам, участвующим в деле, а также их выдача и направление в электронном варианте оплачивается в размере 3 000 (трех тысяч) тенге за каждую копию.

Статья 128. Дополнительное решение

1. Арбитраж, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если:

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, Арбитражем не было принято решение;

2) Арбитражем не разрешен вопрос об арбитражных расходах.

2. Вопрос о принятии Арбитражем дополнительного решения разрешается в арбитражном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте арбитражного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения. В случае отказа в принятии дополнительного решения выносится определение.

Статья 129. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок

1. В случае неясности решения Арбитража, принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного исполнителя, частного судебного исполнителя, других исполняющих решение Арбитража органа, организации вправе разъяснить решение без изменения его содержания.

2. Разъяснение решения допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено.

3. Арбитраж, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, государственного судебного исполнителя, частного судебного исполнителя, других исполняющих решение Арбитража органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении или определении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок в решение не предусматривает проведения арбитражного заседания и вызов сторон.

4. По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок Арбитраж выносит определение в десятидневный срок со дня поступления заявления в Арбитраж без вызова сторон.

Статья 130. Вступление в законную силу решения

1. Решение Арбитража вступает в законную силу немедленно после его принятия, и являются окончательными для сторон и обжалованию не подлежит.

Статья 131. Опубликование решений Арбитража

1. Вынесенные решения и определения Арбитража могут быть опубликованы на официальном сайте Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum», без указания сведений о сторонах участвующих в деле.

Статья 131-1. Порядок формирования, хранения и уничтожения дел и документов в Арбитраже

1. В Арбитраже установлены следующие сроки хранения дел и документов:
- арбитражные дела – 5 лет
- арбитражные решения на бумажном носителе – постоянно;

2. По арбитражным делам, подлежащим уничтожению, постоянному хранению подлежат арбитражные решения на бумажном носителе либо в электронной копии.

3. Порядок документооборота, формирования дел, хранения и уничтожения дел и документов регламентируется "Правилами документооборота, хранения, уничтожения дел и документов Некоммерческого учреждения «Международный арбитражный суд «Pactum», утверждёнными Председателем или Заместителем председателя Арбитража.

Глава 17. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖА

Статья 132. Исполнение решения

1. Решение Арбитража обязательно для исполнения сторон и исполняется в добровольном порядке, и сроки, которые установлены в решении.

2. Если в решении Арбитража срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.

3. Если решение Арбитража не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения Арбитража осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на дату исполнения решения Арбитража.

Статья 132-1. Отсрочка и рассрочка исполнения решения Арбитража, изменение способа и порядка его исполнения или утверждение мирового соглашения в рамках исполнительного производства

1. Арбитраж, рассмотревший дело и вынесший решение, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле: взыскателя или должника, исходя из имущественного положения сторон, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решение арбитража или других уважительных причин отсрочить или рассрочить исполнение решения, изменить способ и порядок его исполнения, а также обратить взыскание на имущество должника в рамках исполнительного производства.

По заявлению сторон исполнительного производства Арбитраж вправе утвердить заключенное между ними мировое соглашение в порядке главы 12 настоящего Регламента.

При подаче заявления в Арбитраж взыскатель или должник оплачивает расходы, связанные с рассмотрением заявления в Арбитраже в соответствии с пунктом 5 статьи 75 настоящего Регламента.

1-1. Председатель Арбитража или Заместитель Председателя арбитража, установив при рассмотрении вопроса о принятии заявления, либо арбитр после принятия заявления в своё производство установит, что заявление подано без оплаты или частичной оплаты расходов, связанных с рассмотрением поданного заявления, выносит определение об оставлении заявления без движения в соответствии со статьёй 90 настоящего Регламента.

2. Арбитр рассматривает и разрешает заявление об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения решения арбитража или обращении взыскания на имущество должника в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в арбитраж.

3. Заявление рассматривается в арбитражном заседании в соответствии с условиями арбитражного соглашения, заключенным между сторонами по правилам, предусмотренной статьёй 4-1 настоящего Регламента. О времени и месте арбитражного заседания извещаются взыскатель, должник, а также судебный исполнитель, в исполнительном производстве которого находится исполнение решения арбитража. Неявка указанных лиц не является препятствием для разрешения вопроса, поставленного перед арбитражем.

4. По итогам рассмотрения заявления, с учётом мнения взыскателя, должника, а также судебного исполнителя в производстве, которого находится исполнение

решения арбитража, арбитром выносится решение. Копии решения направляются взыскателю, должнику и судебному исполнителю.

5. Решение арбитража по вопросу об отсрочке или рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения или обращении взыскания на имущество должника вступает в законную силу в момент вынесения, обжалованию не подлежит, и является обязательным к исполнению для лиц, участвующих в деле.

Глава 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖА

Статья 133. Вынесение Арбитражем определений

1. Арбитраж выносит определения в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе арбитражного разбирательства.

2. Определение выносится Арбитражем в письменной форме в виде отдельного арбитражного акта или протокольного определения.

3. Определение в виде отдельного арбитражного акта Арбитраж выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания арбитров, по правилам, установленным для принятия решения. Определение объявляется в заседании арбитража, Арбитраж вправе объявить только резолютивную часть определения. В этом случае Арбитраж объявляет, когда будет изготовлено определение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участвующих в деле. Изготовление определения в полном объеме не может превышать десяти дней. Дата изготовления определения в полном объеме считается датой принятия определения.

3-1. Датой вынесения определения является дата фактического рассмотрения дела по существу, при этом в определении после подписи арбитра делается отметка о дате изготовления решения в окончательной форме.

4. Протокольное определение может быть вынесено арбитром без удаления из зала арбитражного заседания. В случае, если дело рассматривается в коллегиальном составе, арбитры совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале арбитражного заседания. Протокольное определение объявляется устно и фиксируется в видео/аудиопротоколе арбитражного заседания.

Статья 134. Содержание определения

1. В определении должны быть указаны:

1) дата и место вынесения определения;

2) наименование Арбитража, состав Арбитража, фамилия лица, которое вело протокол арбитражного заседания;

3) наименование и номер дела;

4) наименования лиц, участвующих в деле;

5) вопрос, по которому выносится определение;

6) мотивы, по которым Арбитраж пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;

7) вывод по результатам рассмотрения Арбитражем вопроса;

Определение, выносимое в виде отдельного арбитражного акта, подписывается арбитром или составом Арбитража, вынесшим это определение.

В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится определение, мотивы, по которым Арбитраж пришел к своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.

Статья 135. Направление определения

1. Копии определения, вынесенного в виде отдельного арбитражного, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку.

2. Копии определения направляются не позднее пяти дней со дня его вынесения.

Статья 136. Исполнение определения

1. Определения Арбитража вступают в законную силу немедленно после их принятия, являются окончательными для сторон и исполняются немедленно.

Глава 19. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖА. ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Статья 137. Основания пересмотра решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам

1. Решение Арбитража может быть пересмотрено по заявлению одной из сторон, участвовавших в арбитражном разбирательстве, по которому вынесено данное решение, или по заявлению одной из сторон арбитражного соглашения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Основаниями для пересмотра арбитражного решения по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

1) установленные вступившим в силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного либо необоснованного решения;

2) установленные вступившим в силу приговором суда преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния арбитра, совершенные при рассмотрении данного дела;

3) признание Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным закона или иного нормативного правового акта, который был применен арбитражем при вынесении арбитражного решения.

Статья 138. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам

1. Заявление о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам подается и рассматривается в Арбитраже, вынесшем решение, в течение трёх месяцев со дня установления обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра в порядке, определенном настоящим Регламентом, если иной срок не установлен соглашением сторон.

2. Дела по вновь открывшимся обстоятельствам рассматриваются и разрешаются арбитражем в срок до одного месяца.

3. При невозможности заседания арбитража, вынесшего решение или определение в прежнем составе, заявление о пересмотре решения Арбитража по вновь

открывшимся обстоятельствам рассматривается новым составом арбитража, сформированным в порядке, установленном настоящим Регламентом или Законом РК «Об арбитраже».

4. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок подачи заявления может быть восстановлен Арбитражем при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и Арбитраж признает причины пропуска срока уважительными. Ходатайство о восстановлении срока подачи заявления о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается Арбитражем в порядке и на условиях арбитражного соглашения.

Статья 139. Форма и содержание заявления

1. Заявление о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам подается в Арбитраж в письменной форме, подписывается лицом, подающим заявление, или его уполномоченным представителем.

2. В заявлении о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам должны быть указаны:

1) наименование Арбитража, вынесшего решение;

2) наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;

3) требование лица, подающего заявление; вновь открывшиеся обстоятельства, предусмотренные статьей 137 настоящего Регламента и являющиеся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства;

4) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле,и иные сведения.

3. Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

4. К заявлению должны быть приложены:

1) копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся обстоятельства;

2) копия решения Арбитража, о пересмотре которого ходатайствует заявитель;

3) документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют;

4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления;

5) документ, подтверждающий оплату расходов, связанных с рассмотрением заявления в Арбитраже, а также арбитражного сбора, предусмотренных пунктом 5 статьи 75 настоящего Регламента.

5. Документы, прилагаемые к заявлению о пересмотре акта Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть представлены в Арбитраж в электронном виде.

Статья 140. Принятие и рассмотрение заявления о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам

1. Заявление о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Регламентом к его форме и содержанию, принимается к производству Арбитража.

В случае нарушения указанных требований Арбитраж возвращает заявление в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 141 настоящего Регламента.

2. Принятие и ранссмотрение заявления о пересмотре акта Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам производится по общим правилам арбитражного разбирательства, предусмотренные настоящим Регламентом.

3. Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте арбитражного заседания. Лица, участвующие в деле направляют мотивированный отзыв на заявление о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам, а также документы, подтверждающие их позицию по делу.

Статья 141. Результат рассмотрения Арбитражем заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам

1. По результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам Арбитраж выносит мотивированное определение:

1) о возврате заявления по основаниям, предусмотренным частью второй настоящей статьи;

2) об отказе в пересмотре решения Арбитража;

3) об удовлетворении заявления и отмене решения Арбитража.

2. Основаниями для возврата заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

1) несоблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию заявления, предъявляемые настоящим Регламентом;

2) подача (подписание) лицом, не обладающим полномочиями на его подачу (подписание), либо недееспособным лицом;

3) истечение срока подачи заявления при отсутствии ходатайства о его восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока;

4) отзыв заявителем ранее поданного заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. О возвращении заявления выносится определение.

Копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его вынесения.

3. В случае отмены решения Арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же Арбитражем, которым отменено ранее принятое им решение, в общем порядке, установленном настоящим Регламентом.

4. Арбитраж вправе повторно рассмотреть дело непосредственно после отмены решения Арбитраж в том же арбитражном заседании, если лица, участвующие в деле, или их представители присутствуют в арбитражном заседании и не заявили возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же арбитражном заседании.

5. По результатам рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам выносится решение в порядке главы 16 настоящего Регламента.

Утвержден:
Решением единственного
Участника НУ МАС «Pactum»
от «24» декабря 2025 года

Сиындикова А.С.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Регламент Арбитража
НУ «Международный
арбитражный суд «Pactum»

1. Общие положения

Настоящие изменения и дополнения внесены в целях:

- приведения Регламента Арбитража НУ «Международный арбитражный суд «Pactum» (далее - Регламент) в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об арбитраже»;
- уточнения процедуры назначения арбитров и статуса арбитражных актов;
- актуализации размера и порядка расчёта арбитражного сбора.

2. Дополнить Регламент статьей 12-1 следующего содержания:

«Статья 12-1. Электронное делопроизводство в Арбитраже

1. Делопроизводство по арбитражным делам в Арбитраже осуществляется с использованием электронных информационных систем.

2. Материалы арбитражного дела формируются и хранятся Арбитражем преимущественно в электронном виде, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

3. К материалам арбитражного дела относятся, в том числе, исковые заявления, отзывы, ходатайства, доказательства, протоколы арбитражных заседаний, а также аудио- и (или) видеозаписи арбитражных заседаний, которые хранятся в Арбитраже в электронном виде.

4. По требованию участников арбитражного разбирательства либо в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Арбитраж вправе изготовить копии материалов арбитражного дела на бумажном носителе.

3. Изменения вносятся в следующие статьи Регламента:

Статья 15. Решения и определения Арбитража изложить в следующей редакции:

«1. В ходе арбитражного разбирательства Арбитраж выносит арбитражные акты в форме решения или определения.

2. По результатам разрешения дела по существу, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Арбитраж выносит решение. Решение Арбитража является окончательным для сторон и не подлежит апелляционному или кассационному пересмотру. Решение может быть отменено судом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Арбитраж выносит определения. Определения Арбитража обязательны для сторон с момента их вынесения. Определения, исполнение которых требует содействия суда или иных органов, исполняются в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

4. Принимаемые Арбитражем арбитражные акты в форме решения и определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.».

Статья 16. Исполнение решения Арбитража изложить в следующей редакции:

«1. Решение Арбитража является обязательным для сторон и подлежит добровольному исполнению в порядке и сроки, установленные в решении Арбитража.

2. Если в решении Арбитража срок исполнения не установлен, решение подлежит добровольному исполнению с момента его получения стороной.

3. В случае неисполнения решения Арбитража в добровольном порядке в установленный срок оно подлежит принудительному исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве.».

Статья 17. Арбитр изложить в следующей редакции:

«1. Статус Арбитра, по представлению Председателя Арбитража либо Заместителя Председателя Арбитража, присваивается физическому лицу, способному обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованному в исходе дела, являющемуся независимым от сторон, давшему согласие на исполнение обязанностей арбитра, достигшему возраста 30 лет, имеющему высшее образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет.

2. Председатель Арбитража либо Заместитель Председателя Арбитража утверждают реестр арбитров. Реестр арбитров публикуется на официальном сайте Арбитража.

3. Решение о наделении статусом арбитра, о прекращении статуса арбитра и об исключении из реестра арбитров принимается Председателем Арбитража либо Заместителем Председателя Арбитража, при несоблюдении кандидатом

в арбитры или арбитром требований законодательства Республики Казахстан и (или) правил деловой этики.».

Статья 20-1. Оплата работы арбитров изложить в следующей редакции:

«1. Оплата труда арбитров осуществляется в порядке и размерах, установленных Положением о гонорарах арбитров Арбитража или договорами гражданско-правового характера, заключенными с арбитрами.

2. Распределение арбитражного сбора между арбитрами осуществляется Арбитражем с учетом состава арбитража, сложности дела и объема выполненной работы.».

Пункт 1 Статьи 22. Прекращение полномочий арбитра изложить в следующей редакции:

«1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по соглашению сторон, по основаниям, предусмотренным статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже», а также в случае неисполнения арбитром своих обязанностей в установленный срок, отказа от исполнения обязанностей, смерти, болезни либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих исполнению арбитром своих обязанностей.

2. В случае прекращения полномочий арбитра разбирательство приостанавливается до назначения другого арбитра.

3. Полномочия арбитра прекращаются после вступления в силу арбитражного решения по делу.».

Пункт 4 Статьи 75. Арбитражный сбор изложить в следующей редакции:

«4. Размер арбитражного сбора определяется в зависимости от цены иска в соответствии со следующей Шкалой:

Цена Иска - Арбитражный сбор

Сумма иска (тенге)	Процент арбитражного сбора/ твердая сумма
До 20 000	2 000 тенге
До 200 000	5 000 тенге
До 1 500 000 000	3 %
До 3 300 000 000	2,5 %
Свыше 3 300 000 000	2%, но не более 18 000 МРП

».

Статья 77. Основания и порядок возврата арбитражного сбора изложить в следующей редакции:

«1. Арбитражный сбор возвращается либо уменьшается по письменному заявлению стороны арбитражного разбирательства и исключительно в случаях, предусмотренных настоящей статьёй.

2. Арбитражный сбор подлежит возврату в полном объёме (100%) если оплаченное арбитражным сбором исковое заявление не поступило в Арбитраж, за исключением случаев, когда по такому иску Арбитражем принимались предварительные обеспечительные меры.

3. При прекращении арбитражного разбирательства по инициативе истца арбитражный сбор возвращается в следующем размере:

3.1. если истец отозвал иск до направления сторонам повестки о назначении слушания дела, Арбитраж возвращает 80% от суммы уплаченного арбитражного сбора;

3.2. если истец отозвал иск после направления повестки, но до дня первого слушания дела, в том числе вследствие урегулирования спора мирным путём, а равно в иных случаях получения Арбитражем до указанного дня заявления об отказе от арбитражного разбирательства, Арбитраж возвращает 70% от суммы уплаченного арбитражного сбора;

3.3. если в силу обстоятельств, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, арбитражное разбирательство прекращено в первом заседании без вынесения решения, Арбитраж возвращает 50% от суммы уплаченного арбитражного сбора.

Возврат арбитражного сбора в случаях, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 настоящего пункта, не осуществляется, если в соответствии с соглашением сторон либо арбитражным решением обязанность по оплате арбитражного сбора возложена на ответчика и арбитражный сбор был фактически возмещён истцу.

4. Арбитражный сбор подлежит возврату за вычетом фактически произведённых затрат по делу, при этом размер удержанной Арбитражем суммы не может быть менее 20% от суммы уплаченного арбитражного сбора, при вынесении определения о прекращении арбитражного разбирательства в следующих случаях:

4.1. отсутствия у Арбитража компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;

4.2. наличия вступившего в законную силу решения суда либо арбитражного решения, принятого по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

4.3. ликвидации юридического лица, являющегося стороной арбитражного разбирательства;

4.4. смерти физического лица, являющегося стороной арбитражного разбирательства, либо объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим.

5. Уменьшение арбитражного сбора либо его возврат подлежат обязательному отражению в решении или определении Арбитража о прекращении производства по делу, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.1 настоящей статьи, при которых возврат

арбитражного сбора осуществляется на основании письменного заявления плательщика без вынесения процессуального акта.
6. Во всех иных случаях арбитражный сбор возврату не подлежит.».

Пункт 4 Статьи 106. Участие в арбитражном заседании путем использования систем видеоконференц-связи изложить в следующей редакции:

«4. При использовании систем видеоконференц-связи в Арбитраже составляется краткий протокол арбитражного заседания, при этом может производиться аудио- и (или) видеофиксация арбитражного заседания.

Аудио- и (или) видеозапись арбитражного заседания хранится в Арбитраже в электронном виде с обеспечением конфиденциальности и ограничением доступа и является частью материалов арбитражного дела. Сведения о наличии аудио- и (или) видеозаписи отражаются в кратком протоколе арбитражного заседания.».

Статью 107. Порядок в арбитражном заседании изложить в следующей редакции:

«1. Арбитражное заседание проводится с соблюдением требований уважительного отношения к Арбитражу, сторонам и иным участникам арбитражного разбирательства, независимо от формы проведения заседания (очно либо с использованием систем видеоконференц-связи).

2. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного разбирательства обращаются к Арбитражу со словами: «Уважаемый Арбитраж» и дают объяснения, заявляют ходатайства, задают вопросы и отвечают на них в порядке, установленном Арбитражем. Форма участия (стоя либо сидя) определяется Арбитражем с учетом формата проведения заседания.

3. Арбитражное заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу Арбитража, соблюдение процессуального порядка и безопасность участников арбитражного разбирательства. При проведении заседания с использованием систем видеоконференц-связи участники обязаны соблюдать правила подключения, идентификации и поведения, установленные Арбитражем.

4. Лица, участвующие в арбитражном заседании, обязаны соблюдать установленный Арбитражем порядок. Лицо, нарушающее порядок в арбитражном заседании либо не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего арбитра, после предупреждения может быть ограничено в участии либо удалено из арбитражного заседания, в том числе путем отключения от системы видеоконференц-связи.».

Подпункт 8 пункта 1 Статьи 108. Фиксация арбитражного заседания изложить в следующей редакции:

«8) дата составления протокола. Аудиозапись арбитражного заседания хранится в Арбитраже в электронном виде и является частью материалов арбитражного дела. Сведения о наличии аудиозаписи указываются в протоколе арбитражного заседания.».

Статью 131. Опубликование решений Арбитража изложить в следующей редакции:

«Статья 131. Публикация арбитражных актов

Арбитраж вправе публиковать арбитражные решения и определения при условии полной деперсонификации сведений о сторонах и иных данных, позволяющих их идентифицировать, если иное не согласовано сторонами.

Публикация не должна нарушать принцип конфиденциальности арбитражного разбирательства.»

Статью 136. Определения Арбитража изложить в следующей редакции:

1. Определения Арбитража обязательны для сторон с момента их вынесения. Определения, исполнение которых требует содействия суда или иных органов, исполняются в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок вступления в силу

Настоящие Изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения и подлежат опубликованию на официальном сайте Арбитража.

5. Статус документа

Настоящие Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Регламента Арбитража НУ «Международный арбитражный суд «Pactum».